

건강보험심사평가원 상임감사

개선요구 및 기관주의요구

제 목 기관생명윤리위원회(IRB) 운영 미흡

관 계 부 서 심사평가연구실

내 용

1. 업무개요

심사평가연구실은 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 제10조(기관생명윤리위원회의 설치 및 기능)에 따라 임직원이 수행하는 인간대상연구¹⁾의 생명윤리 및 안전을 확보하기 위하여 기관생명윤리위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치·운영하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

「기관생명윤리위원회 운영규정」(이하 “운영규정”이라 한다) 제17조(사전검토 신청)에 따르면 연구자는 인간대상연구를 시작하기 전 위원회에 연구계획서 등을 제출하여 사전검토를 신청하여야 한다. 그리고 운영규정 제27조(종료보고 심의)에는 사전검토 결과 심의면제 대상 연구가 아닌 경우 연구를 종료한 후 3개월 이내에 종료보고서를 위원회에 제출하여 종료보고 심의를 받아야 한다고 되어있고, 종료보고 시 결과물을 첨부하지 못한 경우 기한 내 결과물 제출이 불가능한 사유를 소명하고 종료보고 후 6개월 이내에 제출하도록 되어있다.

또한 운영규정 제24조(변경심의)에 따르면 위원회 심의결과 승인된 연구계획서의 주요사항을 변경하는 경우 변경심의를 요청하여야 하고 변경심의를 2명의 신속심의

1) 사람을 대상으로 물리적으로 개입하거나 의사소통, 대인접촉 등의 상호작용을 통하여 수행하는 연구 또는 개인을 식별할 수 있는 정보를 이용하는 연구로서 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 제2조제1호 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따른 연구

위원이 참여하는 신속심의로 한다고 되어 있다.

따라서 연구자는 인간대상연구 수행 시 운영규정에서 정하는 연구절차를 준수함으로써 연구 수행과정에서 인간의 존엄과 가치를 침해하거나 인체에 위해를 끼치는 것을 방지하기 위해 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상기간 위원회에서 승인된 인간대상연구의 종료보고 심의 여부를 점검한 결과 [별표 1] “종료보고 심의 누락 내역”과 같이 사전검토 결과 심의면제가 아니었으나 종료보고 심의를 받지 않은 연구를 확인하였다. 이는 당시 업무매뉴얼에 종료보고 심의를 연구 평가보고서 제출로 대체할 수 있도록 되어있어 업무매뉴얼에 따른 것으로 보이나 운영규정에는 심의를 거친 연구는 예외 없이 종료보고 심의를 받도록 되어있고, 운영규정과 업무매뉴얼이 상충될 경우 규범과 기준을 정하고 있는 운영규정을 준수하는 것이 마땅하다.

그리고 종료보고 심의를 거친 연구과제 중에도 [별표 2] “종료보고서 제출기한 초과 내역”과 같이 연구 종료 후 3개월을 초과하여 위원회에 종료보고서를 제출한 연구를 확인하였는데 일부 연구는 내부결재를 통해 결과보고 기한이 연장되었으나 이를 위원회에 소명하지 않고 기한을 초과하였다.

또한 2022년 제3차 위원회 정기회의에서 승인된 연구계획 중 내부 공동연구진 변경 등이 발생할 경우 이를 단순사항 변경²⁾으로 정하고, 이 경우 변경심의를 신속심의가 아닌 위원장이 단독으로 심의할 수 있도록 결정하였다. 비록 위원회

2) 단순사항 변경인 경우

1. 내부 공동연구진(연구책임자 변경 제외)을 변경할 경우
2. 단순한 어구 수정의 연구과제명을 변경할 경우
3. 그 밖에 연구대상자에게 영향을 끼칠 수 있는 중요한 변경사항이 아닌 경우로서 위원장 또는 위원회에서 확인하는 경우

정기회의에서 변경심의에 대하여 새로운 기준을 마련하기로 결정했을지라도 이를 운영규정에 반영하기 전에는 기존 운영규정에 따라 위원회를 운영하여야 한다. 그러나 심사평가연구실은 일부 연구에 대하여 단순사항 변경의 사유로 [표 6]과 같이 위원장 1인 심의로 변경심의를 실시한 사실을 확인하였다.

[표 6] 위원장 변경심의 내역

연번	과제번호	연구과제명	연구책임자	결과
1	2022-052	코로나 19 이후 중환자실 개선 방안 - 인력, 시설, 장비 기준을 중심으로 -	***	승인
2	2024-015	필수의약품 안정적 공급을 위한 관리체계 연구: 퇴장병자의약품제도 중심으로	***	승인

그 결과 운영규정에서 정하는 연구의 절차를 따르지 않아 연구자가 수행하는 인간대상연구의 생명윤리 및 안전이 지켜지지 못할 우려가 있다.

관계부서 의견 심사평가연구실은 감사결과를 수용하며 운영규정에 따라 종료 보고 심의를 실시하고 기한 내 종료보고서가 제출되도록 관리하며, 변경심의 관련 위원회 정기회의 결과를 반영하여 규정을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 심사평가연구소장은

- ① 실제 업무수행 과정에서 운영규정을 위배하지 않도록 변경심의 관련 단순사항 변경의 기준 및 심의방법 등 위원회 정기회의 결과를 운영규정에 반영하시고(개선)
- ② 위원회에서 승인된 연구 종료 시 연구자가 운영규정에 정해진 기한 내 결과 보고서를 제출하고 종료보고 심의가 누락되지 않도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

(기관주의)

[별표 1]

종료보고 심의 누락 내역

연번	과제번호	연구과제명	연구책임자
1	2020-060	의약품 적정 사용을 위한 처방·조제 장려금 제도 개선 상세모형 개발 연구	*****
2	2020-066	COVID19 대응을 위해 한시적으로 허용된 전화상담처방 효과 분석 연구	*****
3	2020-098	약제비 관리제도 고찰을 통한 의약품의 상대적 가치 평가 방안 마련	*****
4	2021-007	2020년 기준 의약품 소비량 및 판매액 통계 생산	*****
5	2021-015	노인의 다약제 사용 문제 해결방안 마련	*****
6	2021-048	요양병원 건강보험 수가체계 개편에 따른 의료이용 변화분석	*****
7	2021-052	코로나19 팬데믹이 의료이용과 건강결과에 미치는 영향	*****
8	2021-058	한국과 외국어 바이오시밀러 정책과 시장역학 비교	*****
9	2021-065	급성기 퇴원지원 시범사업의 의료기관 연계 활성화 방안	*****
10	2021-070	보건의료분야 블록체인 기반 분산신원증명 적용 방안	*****
11	2021-076	재난시 건강보험 수가 대응방향	*****
12	2021-077	코로나19 관련 건강보험 수가 심층 분석 연구	*****
13	2021-102	코로나19 대응전략 개편 지원 연구	*****
14	2021-111	장애인 건강주치의 시범사업 평가 및 제도 활성화 방안 연구	*****
15	2022-007	코로나19 발생 이후 보건의료 관련 공공기관 임직원의 직무몰입에 미치는 영향 요인	*****
16	2022-011	임상정보를 활용한 병원 표준화 사망비 평가 모형 개선방안	*****
17	2022-025	저가구매 장려금 효과분석을 통한 제도 개선방안 연구	*****
18	2022-052	코로나 19 이후 중환자실 개선 방안 - 인력, 시설, 장비 기준을 중심으로 -	*****
19	2022-080	만성C형간염 환자에서 직접작용항바이러스제 사용 후 간세포암 발생 위험	*****
20	2023-036	디지털 치료기기의 대국민 인식 및 가치 측정	*****
21	2023-047	의약품 성과평가 급여관리를 위한 RWE 가이드라인	*****
22	2023-004	의약품 급여관리 우선순위 및 최대지불의사에 관한 연구	*****

[별표 2]

종료보고서 제출기한 초과 내역

연번	과제번호	연구과제명	연구책임자	연구 종료일자	보고서 제출일자
1	2023-056	아동치과주치의 시범사업 성과평가 (도입 2차연도 중심)	*****	2023.10.30.	2024.2.22.
2	2023-048	치료재료 실거래가 조사 개선방안 연구 ¹⁾	*****	2023.7.31.	2024.2.22.
3	2023-026	유방재건술을 받은 환자 삶의 질과 치료효과성 판단기준에 대한 인식	*****	2023.6.23.	2024.3.5.
4	2023-057	부당청구 예방형 자율점검제 시범사업 효과평가 - 참여자가 인식하는 효과 중심으로 -	*****	2023.9.30.	2024.2.27.
5	2024-022	중증소아 재택의료 시범사업 2차 효과평가 및 개선방안	*****	2024.9.30.	2025.2.10.
6	2024-023	일차의료 한의방문치료 수가 시범사업 효과평가 및 개선방안	*****	2024.9.30.	2025.1.15.
7	2024-024	의료전달체계 관점에서 지불제도 현황과 시사점 ¹⁾	*****	2024.9.30.	2025.2.6.

주: 1. 내부결재를 통해 종료보고 기한을 연장하였으나 위원회에 기한 초과사유 미소명